



Il Governo



La composizione del Governo

Il **governo della Repubblica italiana** è un organo complesso, composto:

dal Presidente del Consiglio dei ministri: ha il compito di dirigere la politica generale del governo e mantenere l'unità di indirizzo politico ed amministrativo del governo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri (art. 95 Cost.).

dai ministri: ogni ministro è un **organo costituzionale individuale** dotato di **funzioni politiche** (partecipa all'attuazione dell'indirizzo politico) e **amministrative** (è a capo di un ministero/dicastero (organizzazione centrale o periferica di ciascun ministero) che esercita le attività amministrative spettanti allo Stato).

INSIEME FORMANO:

il Consiglio dei ministri: organo costituzionale collegiale cui spetta la determinazione dell'indirizzo politico e amministrativo del Paese



La composizione 'integrata' del Governo

L'organizzazione del Governo può anche presentarsi più articolata di quella definita dalla Costituzione.

L'**art. 95, III c., Cost.** riserva alla legge la disciplina dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio e la determinazione del numero, delle attribuzioni e dell'organizzazione dei ministeri.

La riserva di legge per l'ordinamento della Presidenza del Consiglio è stata attuata dalla **legge 400/1988** e successive modifiche.



Segue:

La l. 400/1988 ha previsto anche alcuni nuovi organi. La struttura del Governo può essere così integrata:

- Dai **Vicepresidenti del Consiglio**;
- Dai **Ministri senza portafoglio** non hanno la responsabilità di un ministero, svolgono funzioni delegate dal PDC. Partecipano al CDM e sono nominati dal PDR
- Dai **Viceministri e Sottosegretari di Stato**: sono collaboratori dei Ministri. Non prendono parte alle sedute del Consiglio con la sola eccezione del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, cui sono affidate le funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri.
- Comitati interministeriali: composti da alcuni ministri e preposti a realizzare **una attività di coordinamento fra i ministeri coinvolti**. A tali comitati spetta un compito di **preparazione dell'attività del consiglio dei ministri**. Tra i comitati interministeriali si ricordano: il **CIPE** (Comitato interministeriale per la programmazione economica); il **Consiglio Supremo di difesa** (previsto dall'art. 87 Cost.).
- Dai **Commissari straordinari**: funzionari nominati per esercitare funzioni di coordinamento tra vari enti in caso di eventi straordinari.



La disciplina del conflitto di interessi

La **legge 215/2004** detta una disciplina diretta ad assicurare che i titolari di cariche di Governo svolgano la loro attività nell'esclusivo interesse pubblico.

L'obiettivo è evitare che chi sia titolare di cariche di governo possa svolgere le proprie funzioni facendo prevalere propri interessi personali sugli interessi pubblici.

La legge individua, come forma di tutela preventiva, alcune situazioni incompatibili con il mandato governativo (articolo 2).

Si tratta **di incarichi pubblici, professionali, societari** che non possono essere sovrapposti con quello di governo e che devono necessariamente terminare al momento dell'assunzione della titolarità delle funzioni governative.

Le incompatibilità relative a cariche in enti di diritto pubblico, in società o in enti economici, nonché relative allo svolgimento di attività professionale, possono perdurare anche per i **12 mesi successivi alla cessazione della carica** (cd. incompatibilità post-carica).



Gli organi ausiliari del Governo

Sono quegli organi cui sono attribuite funzioni di ausilio nei confronti di altri organi. Tali funzioni sono prevalentemente riconducibili a compiti di iniziativa, di controllo e consultivi.

1. il **CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO** (art. 99 e legge 936/86) è composto di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive in misura che tengano conto della loro importanza numerica e qualitativa. Ha funzione di **consulenza** nei confronti del Governo e delle Camere e ha **iniziativa legislativa** con particolare riferimento alla materia economica sociale;

2. il **CONSIGLIO DI STATO** (art. 100 Cost.) è organo di **consulenza giuridico-amministrativa** del Governo ed organo giurisdizionale di appello delle decisioni adottate dai TAR;



Segue:

3. la **CORTE DEI CONTI** (art. 100.2) esercita:

- il **controllo preventivo di legittimità** su alcuni atti delle amministrazioni statali nonché il controllo sulla **gestione delle amministrazioni pubbliche** in genere;
- il **controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato**.
- la funzione giurisdizionale in materia di responsabilità dei pubblici funzionari, in **materia contabile** e in **materia pensionistica**.

4. **L'AVVOCATURA DELLO STATO**: assiste e difende lo Stato e le pubbliche amministrazioni nei giudizi in cui siano coinvolti.



La funzione esecutiva

La **funzione di indirizzo politico** (in raccordo con il Parlamento) consiste nell'individuazione degli obiettivi e delle finalità che in un dato momento storico la comunità statale si prefigge, con l'indicazione dei mezzi materiali e finanziari con cui raggiungerli.

La **funzione esecutiva** consiste nel porre in essere le attività concrete necessarie a dare effettiva attuazione alle scelte e agli obiettivi definiti dall'indirizzo politico del Paese.

Con il **decentramento amministrativo** previsto dalla Costituzione (art. 118) le funzioni amministrative non sono svolte solo dagli organi centrali dello Stato, ma sono conferite anche agli enti territoriali.



La responsabilità politica dei ministri: la responsabilità politica e giuridica

La **RESPONSABILITA' POLITICA e GIURIDICA**: I ministri sono responsabili collegialmente per gli atti del Consiglio dei ministri e individualmente per gli atti dei loro dicasteri (art. 95 Cost.).

E' una responsabilità:

- **INDIVIDUALE** (per gli atti del proprio dicastero);
- **COLLEGIALE** (rispetto agli atti deliberati dal Consiglio dei ministri)

La responsabilità politica è fatta valere dal Parlamento (mozione di sfiducia)



Segue: la responsabilità giuridica

I ministri rispondono in sede civile, penale e amministrativa per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.

- **Responsabilità civile:** per i danni cagionati nell'esercizio delle loro funzioni
- **Responsabilità penale:** per i **reati ministeriali** (reati comuni commessi nell'esercizio delle loro funzioni con abuso di potere o in violazione dei doveri che attengono alle loro funzioni)
- **Responsabilità amministrativa:** per i danni cagionati allo Stato

La giurisdizione dei reati ministeriali fino al 1989

Secondo la formulazione originaria dell'art. 96 Cost., in materia di responsabilità penale, la procedura per la messa in stato d'accusa del PDC e dei singoli ministri prevedeva una fase preliminare di indagine affidata ad una **commissione formata da parlamentari** (**Commissione inquirente**) e il giudizio finale ad opera della **Corte costituzionale**.



2 conseguenze:

- la sottrazione dei reati ministeriali alla giustizia comune
- La **commissione inquirente**, composta da **parlamentari** (che poteva essere composta da alleati di partito o avversari politici dell'inquisito) non poteva garantire i necessari requisiti di **indipendenza, di autonomia e di imparzialità** di giudizio



I reati ministeriali: modifica art. 96 Cost. con l. c. 1/1989

Art. 96 Cost:

«Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla **giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati**, secondo le norme stabilite con legge costituzionale»

La l.c. n. 1/1989

In caso di messa in stato d'accusa del PDC o di un ministro, a giudicare è la **magistratura ordinaria**:

- a) L'attività investigativa è affidata al potere giudiziario ordinario. Il collegio che si occupa delle indagini è il **TRIBUNALE DEI MINISTRI**, organo della giustizia ordinaria con **funzioni inquirenti e giudicanti** per gli illeciti penali dei ministri.
- b) Il collegio può disporre l'**archiviazione** o trasmettere una **relazione motivata al Procuratore della repubblica** per chiedere al Parlamento **l'autorizzazione a procedere (alla Camera a cui appartiene il Ministro o al Senato)**.
- c) In Parlamento, la **giunta per le autorizzazioni a procedere** esamina il caso e riferisce alla Camera
- d) La Camera può:
 - Negare l'autorizzazione: a **maggioranza assoluta dei suoi membri**, quando reputi – con valutazione insindacabile – che il ministro abbia agito per la tutela di **un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante**, oppure per il perseguimento di **un preminente interesse pubblico** nell'esercizio della funzione di governo.
 - Concedere l'autorizzazione: in tal caso il processo si svolge presso il tribunale ordinario

I reati extra funzionali Il «lodo Schifani» e il «lodo Alfano»: la sospensione dei processi

LA LEGGE 140/2003 (il c.d. LODO SCHIFANI):

Stabiliva che i presidenti della Repubblica, del Consiglio, della Camera, del Senato e della Corte costituzionale **non potessero essere sottoposti a procedimenti penali** per **qualsiasi reato** anche riguardante **fatti antecedenti l'assunzione della carica** o della funzione **fino alla cessazione delle medesime**: ne discendeva la sospensione dei relativi processi penali in corso in ogni fase, stato o grado.

Tale legge, però, è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale (**sentenza n. 24/2004**), per violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione.

Segue: il «lodo Alfano»

Nel 2008 il Parlamento ha approvato una nuova **legge (n. 124/2008, il c.d. «lodo Alfano»)** sull'immunità delle più alte cariche dello Stato, che riprendeva in parte i contenuti della prima. Prevedeva infatti la sospensione, **salvo rinuncia**, dei processi penali nei confronti del Presidente della Repubblica, delle Camere, del Consiglio dei Ministri fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione operava anche per i processi penali relativi a fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione.

Tale legge è stata però dichiarata costituzionalmente illegittima con la **sentenza n. 262/2009** per violazione degli articoli 3 e 138 della Costituzione. La Corte costituzionale ha affermato la necessità di una **legge costituzionale** per introdurre le misure previste dalla legge 124/2008